

บทที่ ๔

คติปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ กฎกระทรวง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ เทศบัญญัติ

แม้ราชการส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ แต่ต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเลขที่ ๓๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ซอยเทพกษัญสร ๑ ถนนเทพกษัญสร ๒ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลเมือง



ท่าโขลง เรื่อง การกำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร บริเวณซอย เทพกฤษ ๑ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อ ๔ ของเทศบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทั้งสองข้างถนนของซอยเทพกฤษ ๑ (อยู่เจริญ ๑) ซอยเทพกฤษ ๒ (อยู่เจริญ ๒) และซอยเทพกฤษ ๓ (อยู่เจริญ ๓) ออกไปข้างละ ๑๕ เมตร ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ชนิดและประเภท อันเป็นการขัดต่อข้อ ๔๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในมาตรา ๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดให้ ร่นแนวอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะเพียงแค่ว่า ๖ เมตร เท่านั้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ ประโยชน์หรือพัฒนาที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ ที่กฎหมายกำหนดไว้ และไม่มีกฎหมายรองรับการออกกฎดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนเทศบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลท่าโขลงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าโขลงฯ มาใช้บังคับ ได้มีกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลคลองสอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง และตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตามความใน มาตรา ๘ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท เฉพาะอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก คำสั่ง และเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดังกล่าว เป็นพื้นที่เดียวกันกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าโขลงฯ และเมื่อพิจารณาตามข้อ ๔ ของเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นใช้บังคับ เป็น ๓ กรณี คือ กรณีที่ ๑ กำหนดชนิดและประเภทอาคารที่ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง การใช้ กรณีที่ ๒ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร และกรณีที่ ๓ กำหนดแนวอาคารและระยะห่างของอาคารกับถนนสาธารณะ จึงมิใช่การกำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้างเฉพาะในกรณีที่ ๒ คือ บริเวณซอยเทพกฤษ ๑ ๒ และ ๓ เพิ่มเติมจากที่กำหนด ในกฎกระทรวงดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายลำดับที่สูงกว่าได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะออกเทศบัญญัติให้แตกต่างจากกฎกระทรวงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ควบคุมอาคารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว



เสียก่อนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง^๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการ จึงเป็นการออกเทศบัญญัติที่ขัดกับกฎกระทรวง นอกจากนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับในพื้นที่เดียวกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าโขลงที่พิพาท กำหนดไว้ในข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง^๒ ว่า อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร วรรคสอง ว่า อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ (๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร ดังนั้น การที่เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าโขลงฯ ข้อ ๔ กำหนดให้พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทั้งสองข้างของซอยเทพกฤษณ ๑ ๒ และ ๓ ออกไปข้างละ ๑๕ เมตร จึงถือเป็นการกำหนดระยะห่างที่แตกต่างจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕

^๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย

ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง

^๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ซึ่งกรณีเช่นนี้หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่ามีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะเพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ขอที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เสียก่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น การออกเทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร และกำหนดแนวอาคารและระยะห่างของอาคาร กับถนนสาธารณะแตกต่างจากที่กำหนดในข้อ ๔๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลคลองสอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง และตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว พิพากษาให้เพิกถอนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การกำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบริเวณ ซอยเทพกษัญธร ๑ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๓/๒๕๖๑)

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

การออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการกำหนดผังการจัดสรรที่ดินนั้นด้วยการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม และมีลักษณะเป็นอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในที่ดินที่ผู้จัดสรรกำหนดให้เป็นแปลงที่ดินที่ใช้เป็นอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว จึงเป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังของโครงการหมู่บ้าน และเป็น



การใช้ดุลพินิจโดยไม่คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินส่วนรวม อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และพักอาศัยในหมู่บ้าน ส. โดยหมู่บ้านดังกล่าวเป็นโครงการจัดสรรที่ดินที่บริษัท ส. ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ซึ่งตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน บริษัท ส. ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายที่ดินแปลงย่อยประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน ๒๘๓ แปลง ประเภทที่ประกอบการพาณิชย์จำนวน ๔๗ แปลง และประเภทบ้านแถวจำนวน ๕๐ แปลง โดยจัดให้มีสาธารณูปโภคเป็นถนนคอนกรีต ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมทั้งจัดให้มีบริการสาธารณะ ต่อมา ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้แก่ผู้ร้องสอดเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวม พื้นที่ ๘๗๐ ตารางเมตร ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๒๘๘๖ และเลขที่ ๑๖๒๘๘๗ โดยที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกเห็นว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๒๘๘๖ และเลขที่ ๑๖๒๘๘๗ เป็นที่ดินในโครงการหมู่บ้าน ส. ซึ่งตามข้อกำหนดในการอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน กำหนดให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น และได้รับระบุในผังจัดสรรว่าเป็นบ้านเดี่ยว อีกทั้ง ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกัน โดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่อาคารของผู้ร้องสอดอยู่ติดถนนในโครงการหมู่บ้าน ส. ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคไม่ใช่ถนนสาธารณะและด้านหน้าอาคารติดถนนซอยของหมู่บ้านกว้างเพียง ๖ เมตร การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๒๘๘๖ และเลขที่ ๑๖๒๘๘๗ ของผู้ร้องสอด เป็นที่ดินที่อยู่ในโครงการหมู่บ้าน ส. ซึ่งบริษัท ส. ผู้จัดสรรที่ดินได้กำหนดการจัดผังที่ดินเป็นแปลงเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว และไม่ใช่เป็นที่ดินแปลงที่ประกอบการพาณิชย์หรือบ้านแถว ดังนั้น การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร



ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการกำหนดผังการจัดสรรที่ดินนั้นด้วย หากการพิจารณาอนุญาตกระทำโดยฝ่าฝืนหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินตามที่ผังการจัดสรรที่ดินของโครงการหมู่บ้าน ส. กำหนดไว้ ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ร้องสอดยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๒๘๘๖ และเลขที่ ๑๖๒๘๘๗ โดยมีพื้นที่รวม ๘๗๐ ตารางเมตร ซึ่งตามแบบแปลนพื้นที่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ ภายในอาคารมีการแบ่งกันเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำจำนวน ๖ ห้อง และห้องนอนพร้อมห้องรับแขกและห้องน้ำจำนวน ๑๒ ห้อง รวมเป็น ๑๘ ห้อง จึงมีลักษณะเป็นอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ำ ห้องส้วม และทางเข้าออกแยกจากกัน จึงเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามความในข้อ ๑^๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕ (๑๑๓)^๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีใช้เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับครอบครัวของผู้ร้องสอดเท่านั้น สอดคล้องกับกรณีที่ผู้ร้องสอดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ส. กับพวกรวม ๕ คน เป็นจำเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ว่า จำเลยทั้งห้าขัดขวางการก่อสร้างอาคาร ทำให้โจทก์ไม่สามารถก่อสร้างอาคารพาณิชย์พักอาศัยได้ การกระทำของจำเลยทั้งห้าทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ดังนี้ ไม่สามารถก่อสร้างอาคารพาณิชย์พักอาศัยได้ และไม่อาจนำอาคารพาณิชย์จำนวน ๔ ห้อง ออกให้บุคคลอื่นเช่าได้ จึงเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอด เป็นการก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบกิจการให้เช่าหรือแสวงหาผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางการค้าที่มีพื้นที่สำหรับ

^๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑๓) “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงหอพักด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป อันเป็นอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม ตามข้อ ๒ (๑)^{๕๖} ประกอบกับข้อ ๓^๖ ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ (๒)^{๖๗} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าว จึงเป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังของโครงการหมู่บ้าน ส. ทำให้มีผู้อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในเรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ ตลอดจนการระบายน้ำ การประปา ไฟฟ้า อันเป็นระบบสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้าน ส. ที่บริษัท ส. ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ซื้อที่ดินทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และทำให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของอาคารอยู่อาศัยรวมได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้าน ส. มากกว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ซื้อที่ดินรายอื่น กรณีย่อมเป็นเหตุให้ระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน ส. ไม่เพียงพอต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ซื้อที่ดินรายอื่น และผู้ซื้อที่ดินได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคลดลงหรือเสื่อมประโยชน์แก่การใช้สอย การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินส่วนรวมที่ต้องได้รับผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัยอย่างปกติสุขภายในหมู่บ้านจัดสรร ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวม จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่ชอบตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พินิจพิจารณาให้

^{๕๖} กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ (๒)

(๑) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓ อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม ได้แก่ อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจ ที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป

^{๖๗} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารฉบับพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๕/๒๕๖๑)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

อาคารพิพาทแม้ว่าจะได้รับอนุญาตเป็นอาคารพักอาศัย แต่เมื่อเจ้าของอาคารประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเป็นใช้ประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์กรรม และเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารพิพาทสามารถเปลี่ยนการใช้อาคารได้ และมีการออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นพาณิชย์-ที่พักอาศัย ให้แก่เจ้าของอาคารที่พิพาทตามคำขอแล้ว ส่วนการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กชั้นเดียวขนาด ๖.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร บริเวณด้านหน้าของอาคารเมื่อเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒



โดยการมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารพิพาทปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว แม้จะไม่มีคำสั่งให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีก็ถือไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ที่อาคารเลขที่ ๕๒/๗๑ ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีสภาพเป็นตึกแถว ๔ ชั้น ติดต่อกับอาคารเลขที่ ๕๒/๗๒-๗๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอาคารเลขที่ ๕๒/๗๒-๗๓ ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ใช้เป็นที่พักอาศัย แต่เจ้าของอาคารกลับใช้อาคารดังกล่าวดำเนินกิจการค้าเหล็ก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบ ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแล้วเห็นว่าสถานประกอบการของเจ้าของอาคารพิพาทดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เจ้าของอาคารหยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ดำเนินการให้ปราศจากอันตรายแล้ว ต่อมา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจพบว่าเจ้าของอาคารพิพาทได้กลับมาเปิดดำเนินกิจการอีก จึงให้นิติกรดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารพิพาท และเจ้าของอาคารเลขที่ ๕๒/๖๙ ยื่นคำขอตัดแปลงอาคารจากอาคารพักอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งปรากฏว่าเจ้าของอาคารเลขที่ ๕๒/๖๙ เลขที่ ๕๒/๗๐ เลขที่ ๕๒/๗๒-๗๓ และเลขที่ ๕๒/๗๔ รวม ๔ ราย ได้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร และผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารให้เจ้าของอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ชนิดตึกแถว ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นพาณิชย์-ที่พักอาศัย ส่วนกรณีการต่อเติมอาคารพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแล้วพบว่ามีการต่อเติมด้านหน้าอาคารจำนวน ๔ ราย โดยอาคารดังกล่าวปลูกสร้างห่างจากถนนด้านหน้าอาคารซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินไม่ถึง ๑๕ เมตร จึงไม่สามารถยื่นขออนุญาตต่อเติมหน้าอาคารให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทั้ง ๔ ราย ระงับการก่อสร้างอาคารส่วนที่ต่อเติม (แบบ ค. ๓) ห้ามใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารส่วนที่ต่อเติม (แบบ ค. ๔) รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติม (แบบ ค. ๗) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการกรณีต่อเติมอาคารดังกล่าว รวมถึงการใช้และตัดแปลงอาคารดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕



(พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง ชั้นต้นผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าไปตรวจสอบอาคารตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า อาคารเลขที่ ๕๒/๗๒-๗๓ ซึ่งอยู่ติดกับอาคารพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตเป็นอาคารที่พักอาศัย แต่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กรรม โดยเจ้าของอาคารประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเป็นใช้ประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์กรรม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์กรรมได้ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารพิพาทยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงอาคารจากอาคารพักอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ ต่อมา เจ้าของอาคารพิพาทยื่นขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเป็นอาคารพาณิชย์-พักอาศัย และผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารให้เจ้าของอาคารดังกล่าวเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นพาณิชย์-ที่พักอาศัย ตามคำขออนุญาต นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังตรวจสอบการต่อเติมอาคารพิพาทพบว่า ด้านหน้าของอาคารพิพาทมีการต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ขนาด ๖.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร ซึ่งอาคารพิพาทปลูกสร้างห่างจากถนนด้านหน้าอาคารไม่ถึง ๑๕ เมตร จึงไม่สามารถยื่นขออนุญาตต่อเติมด้านหน้าอาคารให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ระงับการก่อสร้างต่อเติมอาคาร (แบบ ก. ๓) คำสั่งที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคารโดยไม่ได้อนุญาต (แบบ ก. ๔) และคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้รื้อถอนอาคาร กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต (แบบ ก. ๗) ต่อเจ้าของอาคารพิพาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบอาคารพิพาทตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิจารณาแยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๘/๒๕๖๑)

^๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบได้น้อยกว่า ๕ แรงม้า และให้หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์กรรมได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นขั้นตอนการเยียวยาความเสียหายภายในฝ่ายปกครองก่อนการใช้สิทธิทางศาล ไม่ใช่การใช้อำนาจตุลาการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารและให้รื้อถอนอาคารโดยระบุขนาดของอาคารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและขัดแย้งกัน แล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง จึงอยู่ในขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์และชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารตึกแถว ๓ ชั้น รวม ๓ ห้อง ต่อมา เจ้าของอาคารข้างเคียงผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงครามว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างต่อเติมอาคารตึกแถวโดยไม่ได้รับอนุญาตและรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ร้องเรียน เทศบาลเมืองสมุทรสงครามตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น มีชั้นลอยจำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงมีคำสั่งเลขที่ สส ๕๒๐๐๔/๒๔๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ให้ระงับการก่อสร้างต่อเติมอาคาร และมีคำสั่งเลขที่ สส ๕๒๐๐๔/๒๘๗/๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น มีชั้นลอย ขนาดสูง ๔.๗๐ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร ทั้งหมด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำการต่อเติมอาคารทางด้านหลังของอาคารเดิมของผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีโฉนดที่ดินเหลือให้ก่อสร้างได้อีก เป็นการก่อสร้างอาคารในที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามจึงมีคำสั่งเลขที่ สส ๕๒๐๐๔/๒๘๗/๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร โดยระบุในคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น มีชั้นลอย ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่รายละเอียดท้ายคำสั่งมีข้อความว่า



ให้รื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ขนาดสูง ๔.๗๐ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร ทั้งหมด ซึ่งไม่ตรงกัน อีกทั้งยังขัดแย้งไม่ตรงกับคำสั่งเลขที่ สส ๕๒๐๐๔/๒๔๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างต่อเติมอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น มีชั้นลอย ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า อาคารมีความกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปออกคำสั่งให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่มีคำสั่งเพิ่มเติมในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เนื่องจากคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีคำขอเพียงให้ยกเลิกคำสั่งเลขที่ สส. ๕๒๐๐๔/๒๔๘๗๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น ไม่ได้ขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่อยู่นอกเหนือคำขอและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่มีคำสั่งว่าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ ตลอดจนขอบเขตในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะในการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๖^๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่พิจารณาบททวนคำสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง และอาจมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง หรือมีข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่ สส ๕๒๐๐๔/๒๔๘๗๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น มีชั้นลอย ขนาดสูง ๔.๗๐ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร ทั้งหมด เป็นการออกคำสั่งที่คลาดเคลื่อนขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า

^๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาบททวนคำสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง และอาจมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครองหรือมีข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้



อาคารพิพาทมีขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีการอุทธรณ์จึงไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นไปในทางใดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระการใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทำคำสั่งหรือมีข้อกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อีกทั้ง การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นขั้นตอนการเยียวยาความเสียหายภายในฝ่ายปกครองก่อนการใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มิใช่การใช้อำนาจตุลาการที่จะพิจารณาพิพากษาไปในทางเพิ่มภาระหรือเกินคำขอของคู่กรณีไม่ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป จึงอยู่ในขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๘/๒๕๖๑)

การเปลี่ยนผนังอาคารจากผนังอิฐฉาบปูนซีเมนต์เป็นประตูบานเลื่อนกระจก โดยที่ผนังอาคารเดิมไม่มีการวางโครงเหล็กหรือใช้เหล็กผูกยึดติดกันระหว่างเสาแต่ละต้น และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำคัญในการแบกรับน้ำหนักของอาคาร การเปลี่ยนผนังอาคารดังกล่าวจึงไม่เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างสำคัญของอาคาร มิใช่การดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารอันจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน

^{๑๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๒ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้วแจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีคำวินิจฉัย หรือคำพิพากษาเป็นประการใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น

ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทำการใดแก่อาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอได้

ให้นามมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับแก่การแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม



ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เมื่ออาคารพิพาทเป็นอาคารสองชั้นซึ่งปลูกชิดกับอาคารอีกหลังหนึ่ง โดยมีระยะห่างระหว่างอาคารเพียง ๑๐ เซนติเมตร การที่เจ้าของอาคารพิพาททำการตัดแปลงผนังอาคารโดยการเจาะผนังทำเป็นประตูบานเลื่อนกระจก จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อเทศบัญญัติของเทศบาล แต่โดยที่การเจาะผนังอาคารทำเป็นประตูบานเลื่อนกระจก เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีสภาพทึบได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโดยไม่ได้ดำเนินการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนประตูบานเลื่อนออกทั้งหมด จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเช่าอาคารที่ตั้งอยู่ถนนสุระสงคราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และใช้อาคารดังกล่าวประกอบธุรกิจ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เจาะผนังด้านข้างอาคาร โดยผนังอาคารเดิมก่อสร้างโดยใช้อิฐเผาและปูนซีเมนต์ผสมทราย แล้วใช้ปูนซีเมนต์ฉาบเรียบ ไม่มีการวางโครงเหล็กหรือใช้เหล็กผูกยึดติดกันระหว่างเสาแต่ละต้น และมีได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำคัญในการแบกรับน้ำหนักของอาคาร อาคารมีความสูง ๙ เมตร สำหรับการเปลี่ยนผนังเดิมเป็นประตูบานเลื่อนกระจกนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รื้อผนังโดยการเจาะผนังและวางโครงเหล็กหน้าขนาด ๒.๕๐ นิ้ว เป็นกรอบ กว้าง ๑.๓๐ เมตร สูง ๒ เมตร โดยยึดติดไว้กับเสาและคานบนทำเป็นประตูทางเข้าออก และใช้ประตูดังกล่าวเรื่อยมา แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีตัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบแล้วมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขอาคารให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตท้องถิ่นอื่นในจังหวัดลพบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) วินิจฉัยว่า การเจาะผนังทำเป็นประตูบานเลื่อนกระจกของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่อาคารตัดแปลงอาคาร แต่การรื้อส่วนอื่นของโครงสร้างอาคารถือเป็นการรื้อถอนอาคารตามข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขผนังด้านข้าง จึงเป็นการอ้างข้อกฎหมายไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รักษาการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารในส่วนประตูบานเลื่อน



กระจกออกทั้งหมด และห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลให้ใช้อาคารที่อาจเป็นภัยอันตราย ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดัดแปลงอาคารที่ไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทำได้เฉพาะการเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่ใช่โครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณ โดยใช้วัสดุขนาด จำนวน ชนิดเดียวกับของเดิม หรือการดัดแปลงส่วนอื่นที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคารโดยไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเกินร้อยละสิบจากของเดิม ส่วนการรื้อถอนอาคารสาระสำคัญที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองเป็นโครงสร้างของอาคารที่เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้น การจะรื้อถอนส่วนต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ เช่น กันสาด คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผนังหรือฝ้าที่เป็นโครงสร้างของอาคาร หรือผนังหรือฝ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผนังอาคารเดิมของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างโดยใช้อิฐเผาและปูนซีเมนต์ผสมทราย แล้วใช้ปูนซีเมนต์ฉาบเรียบ หนา ๑๕.๕ เซนติเมตร โดยไม่มีการวางโครงเหล็กหรือใช้เหล็กผูกยึดติดกันระหว่างเสาแต่ละต้น และมีได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำคัญในการแบกรับน้ำหนักของอาคาร โดยการเปลี่ยนผนังเดิมเป็นประตูบานเลื่อนกระจกนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รื้อผนังโดยการเจาะผนังและวางโครงเหล็ก หนาขนาด ๒.๕๐ หุน เป็นกรอบ กว้าง ๑.๓๐ เมตร และสูง ๒ เมตร โดยยึดติดไว้กับเสาและคานบน ประกอบกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของสำนักงานการช่าง เทศบาลเมืองลพบุรี เห็นว่า ผนังหรือฝ้าที่เจาะช่องประตูเป็นผนังอาคารก่ออิฐไม่ถือเป็นผนังหรือฝ้าที่เป็นโครงสร้างของอาคาร กรณีจึงไม่ถือเป็นการดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เมื่อการเจาะผนังอาคารทำเป็นประตูบานเลื่อนกระจกของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างสำคัญของอาคาร ตามความหมายของการดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับข้อ ๑ (๒) (๓) และข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ การเจาะผนังอาคารของผู้ฟ้องคดีเพื่อทำเป็นประตูทางเข้าออกเป็นประตูบานเลื่อนกระจก จึงมิใช่การดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารอันจะต้องขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างไรก็ตาม โดยที่อาคารสองชั้นที่ผู้ฟ้องคดีเช่าอยู่ได้ปลูกชิดกับอาคารอีกหลังหนึ่ง และมีระยะห่างกับอาคารอีกหลังหนึ่งเพียงประมาณ ๑๐ เซนติเมตร การที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการเจาะผนังด้านข้างอาคารเพื่อทำเป็นประตูบานเลื่อนกระจกเพื่อใช้สำหรับเป็นทางเข้าออกดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ขัดกับ

ข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง^{๑๑} ของเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจก่อสร้างผนังด้านข้างอาคารเพื่อทำเป็นประตูบานเลื่อนกระจกเพื่อใช้สำหรับเป็นทางเข้าออกได้ หากแต่ต้องก่อสร้างผนังอาคารเป็นผนังทึบเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ แม้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้ประตูบานเลื่อนกระจกจะเป็นการอ้างข้อกฎหมายที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ก็มีสาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวมีผลเท่ากับให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้อาคารในส่วนของประตูบานเลื่อนกระจกได้เช่นกัน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่สำหรับคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูบานเลื่อนกระจกออกทั้งหมด โดยให้ก่อสร้างเป็นผนังอาคารดังเดิม นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ดัดแปลงอาคารโดยการเจาะผนังอาคารทำเป็นประตูบานเลื่อนกระจกย่อมเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีสภาพที่ปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องดำเนินการออกคำสั่งตามมาตรา ๔๑^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน หากไม่มีการแก้ไขจึงออกคำสั่งตามมาตรา ๔๒^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนต่อไป ดังนั้น คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูบานเลื่อนกระจกออกทั้งหมดจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนเฉพาะคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารในส่วนของประตูบานเลื่อนกระจกทั้งหมด โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออกคำสั่งตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

^{๑๑} เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๔๙

ข้อ ๖๐ อาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่น หรือชิดกับอาคารอีกหลังหนึ่งนั้น ถ้ามีระยะห่างน้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารสองชั้นลงมาหรือน้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารเกินสองชั้นขึ้นไป ห้ามมิให้มีหน้าต่างประตูหรือช่องระบายลมในด้านที่ชิดกับเขตที่ดินหรืออาคารอื่นนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐



ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผนังอาคารที่ทำเป็นประตูบานเลื่อนกระจก ขนาด ๑.๓๐ x ๒.๐๐ เมตร ให้กลับเป็นผนังทึบดังเดิม หากไม่แก้ไข ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออกคำสั่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารส่วนประตูบานเลื่อนกระจกทั้งหมดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๑/๒๕๖๑)

แม้เจ้าของอาคารจะได้ซื้ออาคารพิพาทมาจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสุจริต แต่เมื่อมีการร้องเรียนและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบพบว่า อาคารพิพาทก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาคารส่วนที่ติดที่ดินแปลงข้างเคียงอยู่ห่างเขตที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ถึง ๒.๐๐ เมตร มิได้มีการจัดทำให้เป็นผนังทึบ อันเป็นการไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารพิพาทระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และบริเวณอาคาร และให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ และเมื่อปรากฏว่าเจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารพิพาทรื้อถอนอาคารได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๗/๒๓๔ ตำบลประเวศ (คลองประเวศฝั่งเหนือ) อำเภอประเวศ (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จจำนวน ๒ หลัง จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ต่อมา นาย ช. และนาย ค. ซึ่งมีที่ดินติดกับผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตสะพานสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาคารบางส่วนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ยื่นคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วพบว่า อาคารตึก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖ x ๘ เมตรของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๕๓๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๕๓๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด และคำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๕๓๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ปรากฏว่า



ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและไม่ดำเนินการแก้ไขอาคารตามคำสั่งแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๖๓๑๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดี รื้อถอนอาคารตึก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลังดังกล่าวออกทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งทั้งหมดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์กรณีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง อาคารและคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และยกอุทธรณ์ คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตและคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๗๒๓๔ พร้อมตึกที่สร้างยังไม่เสร็จ จำนวน ๒ หลัง จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยบ้านดังกล่าว ปลูกรุกกล้าเข้าไปในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๖ ของนาย ช. และนาย ค. ซึ่งผู้ฟ้องคดี ได้โรงเรือนมาโดยสุจริตและเป็นกรณีที่อาจขอจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจำยอมในที่ดิน ที่โรงเรือนรุกกล้าได้ แต่เมื่อมีการร้องเรียนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร ดังกล่าว พบว่าอาคารนั้นก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๑^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีการก่อสร้างบางส่วน กล่าวคือ ผนังของอาคารส่วนที่ติดที่ดิน แปลงข้างเคียงอยู่ห่างเขตที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ถึง ๒ เมตร มิได้จัดทำให้เป็นผนังทึบ จึงเป็น การก่อสร้างที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕๐^{๔๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจ

^{๔๔} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

^{๔๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง จากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิด เขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และคาดฟ้าของอาคารด้านนั้น ให้ทำผนังทึบสูงจากคาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย



ตามมาตรา ๔๐^{๑๖} และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๕๓๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๖๓๑๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๕๓๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ คำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๕๓๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ และคำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๕๓๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารและบริเวณอาคาร และให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามลำดับ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่ออาคารพิพาทก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีส่วนที่ขัดต่อกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๕๓๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งที่ กท ๘๑๐๓/๖๓๑๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีอุทธรณ์คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒/๒๕๖๒)

^{๑๖} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งตาม (๑)



๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

การตัดแปลงอาคารโดยก่อผนังอิฐมอญเต็มแผ่น กว้าง ๕ เมตร สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ผนัง บริเวณด้านหน้าอาคาร และมีหลังคาโครงเหล็กปกคลุมยื่นออกมาด้านหน้าเกินขอบผนังทั้ง ๓ ผนัง ทำให้อาคารมีพื้นที่ว่างลดลงจากเดิมเหลือน้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร เป็นการกระทำที่ขัดกับข้อ ๓๓ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ โดยไม่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจึงมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารส่วนที่ตัดแปลงได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารเลขที่ ๕๙๗/๒ หมู่ที่ ๑ ถนนศรีบูรพา ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทำการตัดแปลงอาคารดังกล่าวโดยก่อผนังอิฐมอญเต็มแผ่น กว้าง ๕ เมตร สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ผนัง บริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อนำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร และให้ผู้ฟ้องคดียื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบที่กำหนด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขอาคารโดยให้ถอยร่นผนังที่ตัดแปลงห่างจากถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฟ้องคดีถอยร่นผนังอาคารที่ตัดแปลงห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร นั้น ไม่ถูกต้อง เนื่องจากกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารส่วนที่ตัดแปลงทั้ง ๓ ผนัง ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถูกต้องต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

